

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9300/2539	อัยการ นครราชสีมา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ลี้ม เจริญปรุ	โจทก์
	นาย อุกฤษณ์หรืออุฐ ตลับไธสง	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 232

ส. ถูกฟ้องว่าร่วมกันฆ่าผู้ตายด้วย แต่เป็นคนละสำนวนกับคดีนี้ การที่โจทก์อ้าง ส. เป็นพยานจึงมิใช่กรณีที่โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232 คำเบิกความของส. จึงรับฟังได้ แต่จะรับฟังได้เพียงใดหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ข้อแตกต่างเกี่ยวกับสถานที่กระทำความผิดเป็นเพียงรายละเอียด ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติมิให้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างกันให้ข้อสาระสำคัญ ทั้งจำเลยก็เข้าใจดีแล้วว่าเหตุเกิดในบริเวณใดมิได้ลงต่อสู้จึงลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยกับพวกอีก 2 คน โดยมีเจตนาฆ่าได้ร่วมกันชกต่อยตบตีนายวีระ เจริญปรุ ผู้ตาย บริเวณร่างกายและใบหน้าอย่างแรงหลายที่ ทำให้ผู้ตายล้มศีรษะและร่างกายด้านหลังกระแทกกับพื้นปูนซีเมนต์โดยแรง ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลที่ศีรษะเหนือหูด้านซ้ายยาว 3 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซนติเมตร รอยข่วนที่คางด้านซ้ายมุมปากด้านขวา

บวม ตาด้านขวาเขียวช้ำ มีแผลถลอกที่กลางหลังด้านซ้ายและบริเวณเอว เป็นเหตุให้
ผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะบาดแผลดังกล่าวในเวลาต่อมา เหตุเกิดที่ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายลี้ม เจริญบุรุษผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
290 ให้จำคุก 5 ปี ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอโดยจำเลยมิได้โต้
แย้งเป็นอย่างอื่นฟังได้ยุติว่าคืนเกิดเหตุนายวีระ เจริญบุรุษ ผู้ตายถูกคนร้ายหลายคน
ทำร้ายในบริเวณวัดเลียบจนถึงตอนเช้ามีผู้พบผู้ตายนอนสลบอยู่นอกกำแพงหน้าวัด
จึงนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แล้วผู้ตายถึงแก่ความตายในตอนเย็นวัน
เดียวกัน ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพเอกสารหมาย ป.จ.1 ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกา
ของจำเลยมีว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความ
ตายหรือไม่ประจักษ์พยานโจทก์และโจทก์ร่วมมีนายสมพงษ์ มีสมเบิกความว่า คืน

เกิดเหตุขณะนั่งดื่มสุราร่วมกับจำเลย ผู้ตายและพวกวัยรุ่นประมาณ 5 ถึง 6 คน ที่
สระน้ำของวัด กลุ่มวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาะกับผู้ตายเรื่องที่ถูกผู้ตายใส่รองเท้าผิด แล้วผู้
ตายถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีจำเลยร่วมอยู่ด้วยเข้าชกต่อยจนล้มศีรษะฟาดพื้นซีเมนต์ นาย
สมพงษ์เข้าไปห้ามและกอดคอพาผู้ตายออกไปนอกวัด ผู้ตายบอกว่าไม่ต้องไปส่ง
นายสมพงษ์จึงกลับบ้านฝ่ายจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่า คืบเกิดเหตุ
จำเลยไปเที่ยวงานในวัดเลียบและเข้าร่วมวงดื่มสุราที่ข้างสระน้ำกับพวกประมาณ 7
ถึง 8 คน มีนายชลอ พึ่งทหาร นายสมพงษ์ มีสมและนายเหนียวอยู่ด้วยส่วนผู้ตายจะ
ร่วมดื่มสุรากับหรือไม่ไม่ทราบเพราะจำเลยไม่รู้จักจนถึงเวลา 23 นาฬิกา จำเลยจึง
กลับบ้าน เห็นว่า พยานโจทก์และโจทก์ร่วมนอกจากนายสมพงษ์แล้วยังมีนายชลอ
พึ่งทหารเป็นประจักษ์พยานอีกคนหนึ่ง แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้ตัวพยานปาก
นี้มาสืบแต่ก็ได้ส่งอ้างคำให้การชั้นสอบสวนของนายชลอตามเอกสารหมายเลข จ.3 เป็น
พยาน โดยนายชลอ ให้การว่าเมื่อผู้ตายซึ่งมีอาการเมาสุรามากแล้วจะกลับบ้าน
จำเลยกับพวกได้ทะเลาะกับผู้ตายเรื่องที่ถูกผู้ตายใส่รองเท้าผิดแล้วจำเลยกับพวกเข้าชก
ต่อยผู้ตายที่บริเวณใบหน้าและปากหลายที่จนผู้ตายล้มศีรษะด้านหลังฟาดพื้น
ปูนซีเมนต์นายชลอจึงเข้าไปห้าม สอดคล้องกับคำเบิกความของนายสมพงษ์ นาย
แพทย์ประสพสุขทรงไพบูลย์และรายงานการชันสูตรพลิกศพเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ว่า
ผู้ตายมีบาดแผลที่ศีรษะ รอยฟกช้ำที่คางและมุมปาก สันนิษฐานว่าแผลที่ศีรษะเกิด
จากการกระทบกับของแข็งไม่มีคม แม้นายสมพงษ์จะถูกฟ้องว่าร่วมกันฆ่าผู้ตายด้วย
แต่ก็เป็นคนละสำนวนกับคดีนี้จึงมิใช่กรณีที่โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232 คำเบิกความของนายสมพงษ์ จึงรับ
ฟังได้แต่จะรับฟังได้เพียงใดหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนคำให้การชั้นสอบสวนของ
นายชลอแม้จะเป็นพยานบอกเล่าก็รับฟังประกอบพยานอื่นได้เช่นกัน เมื่อคำนึงถึงว่า
นายชลอได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนหลังเกิดเหตุเพียง 2 วัน โดยโจทก์และโจทก์
ร่วมมีพันตำรวจโทนิคม อินเฉิดฉาย และพันตำรวจตรีจิระชัยเย็นทรงพนักงาน

สอบสวนเบิกความยืนยันว่า นายชลอได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การ เอกสารหมาย จ.3 จริง ทั้งได้ความว่า นายชลอได้นำพันตำรวจตรีจิระชัยไปชี้ที่เกิดเหตุตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญาและแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย ป.จ.2 และ ป.จ.3 สอดคล้องกับตำแหน่งต่าง ๆ ที่พบรอยเลือด และที่ผู้ตายนอนอยู่ในแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.1 ที่พนักงานสอบสวนได้ทำขึ้นไว้ก่อนตั้งแต่วันเกิดเหตุ จึงน่าจะเชื่อว่านายชลอได้ให้การไว้ตามที่รู้เห็นจริง จำเลยเองก็น่าสืบรับว่า คืบเกิดเหตุจำเลยไปช่วยงานบวชที่วัดเลียบและร่วมวงดื่มสุรากับพวกประมาณ 7 ถึง 8 คนซึ่งมีนายชลอและนายสมพงษ์ร่วมอยู่ด้วย จึงเชื่อได้ว่าพยานดังกล่าวได้เห็นเหตุการณ์จริง ทั้งไม่ปรากฏว่าพยานคนใดมีสาเหตุอันใดกับจำเลย จึงไม่มีเหตุที่จะระวางสงสัยว่าจะแก้งเบิกความหรือให้การปรักปรำจำเลยพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมที่นำสืบมาฟังได้ว่า จำเลยได้ร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจริง ฎีกาจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์ฟ้องว่าเหตุเกิดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา แต่จากคำพยานโจทก์ฟังได้ยุติว่า เหตุเกิดที่วัดเลียบ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมาทำให้จำเลยหลงต่อสู้ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ศาลจึงต้องยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องตามมาตรา 161 นั้น เห็นว่า ปรากฏตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.1 ป.จ.2 ป.จ.3 และคำเบิกความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมว่าเหตุเกิดที่ตำบลในเมืองคงมีแต่เพียงคำเบิกความของนายปรีชาและนายสมพงษ์พยานโจทก์ร่วมว่าเหตุเกิดที่วัดเลียบ ตำบลปรุใหญ่ จึงยังฟังยุติตามที่จำเลยฎีกาไม่ได้ว่าเหตุเกิดที่ตำบลใดแน่นอนอย่างไรก็ดีข้อแตกต่างเกี่ยวกับสถานที่กระทำความผิดนั้นเป็นเพียงรายละเอียด ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติมิให้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างกันในข้อสาระสำคัญ ทั้งจำเลยก็

เข้าใจดีแล้วว่าเหตุเกิดในบริเวณวัดเลียบมิได้หลงต่อสู้อย่างใดที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพาทขาดกันให้ลงโทษจำเลยศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จารุณี ดันตยาคม)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>